

감사결과 처분요구서

【번 호】: 2025-특정감사-01-01

【처분종류】: 징계요구, 개선

【제 목】: 제조 장비 구매, 설치 등 부적정

【지적사항】

1. 사건 개요

대구경북첨단의료복합단지에 소재하는 한약제제생산센터(이하 센터)는 2020년 9월 21일에 식약처로부터 과립제에 대한 품목허가를 득함으로써 GMP(Good Manufacturing Practice) 적합 판정을 받았고 현재까지 관리 유지 하고 있다.

GMP는 우수 제조 관리 기준으로 제품의 품질과 안전을 보장하기 위해 제조 과정 전반을 관리하는 시스템이다. GMP 인증은 엄격한 공정관리로 의약품 제조 공정상 발생할 수 있는 인위적인 착오를 없애고 오염을 최소화함으로써 안정성이 높은 고품질의 의약품을 제조하는 데 목적이 있으며, 센터는 1층에 GMP 제조소 구역을 분리 설정 운영 하고 인증 유지를 관리하고 있다.

센터는 2024년 5월 3일에 국고보조금 사용을 목적으로 GMP 제조소 내에 유동층 과립기(약재 건조 장비, 예정가격 343백만원)를 구매하기 위한 입찰을 정부조달시스템에 공고하였으며, 당시 입찰 공고된 규격서 내 기능요구사항에 ‘12평형 냉난방기(벽걸이)’를 설치하여야 한다’ (오타자 표기)는 내용이 포함되었다.

유동층 과립기 구매 건은 7월 9일과 7월 10일에 걸쳐 센터에서 시행한 제안서 평가(기술능력평가) 등을 근거로 7월 24일에 ‘세종○○○’ 과 계약 체결(낙찰가 328.9백만원) 하였다. 세종○○○은 10월 24일에 유동층 과립기를 입고하였고, 10월 26일부터 11월 7일까지 센터 1층 GMP 제조소 내에 설치하였으며, 11월 12일부터 11월 13일까지 세종○○○의 시운전을 거쳐 11월 15일 최종 검수 완료 되었다.

하지만, 유동층 과립기를 설치 납품받는 기간 중인 2024년 10월 29일에 공고 규격서와 다르게 ‘9평형 냉난방기(벽걸이)’ 를 유동층 과립기와 관계없는 센터 2층 직원 휴게실에 설치 납품받았다.

한편, ‘공공기관 청렴포탈’ 을 통해 본건의 ‘냉난방기(벽걸이)’ 포함 및 이전 설치와 관련하여 외부신고인이 피신고인(김○○)을 대상으로 「장비 구매대금으로 개인의 편의를 위한 물품을 업체로부터 지급받아 국고 편취」로 신고하였으며, 이를 근거로 특별감사를 실시하였다.

2. 관련 규정 및 판단기준

한국한의약진흥원(이하 진흥원) 임직원은 「복무규정」 제3조(직원의 의무)에 따라 임직원은 진흥원의 제 규정을 준수하여야 하며 성실히 직무를 수행하여야 한다. 직원은 각 구매 물품을 구매 목적에 따라 설치 사용하여야 하고 기능유지를 위한 관리·운영상의 주의의무를 다하여야 한다.

진흥원은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제18조 (2단계 경쟁등의 입찰) 등을 수행하기 위해 「계약사무처리규칙」 제5장(제안서 평가위원회)을 두고 있고 공정한 제안서 평가를 관리하도록 규율하고 있다. 제안서 평가를 통해 협상합격자를 선정하고 불합격자는 우선협상에서 제외한다. 직원은 제안서 평가를 진행하고 참여 할 때에는 적법하고 공정한 평가가 이루어지도록 노력하여야 한다.

진흥원은 「계약사무처리규칙」 제7장(검사 및 검수)에 따라 공정한 검사 및 검수가 이루어지도록 관리 하고 있다. 검사는 구매요구부서원이 실행하고 검수는 계약부서의 구매담당자가 실행하도록 하고 있다. 직원은 계약 당사자가 계약 이행을 위반하거나 부당함이 없도록 검사 및 검수를 통해 철저하게 관리 하여야 한다.

3. 부당한 업무 처리

1) ‘냉난방기(벽걸이)’ 부실 검토 및 관리 상 주의 의무 위반

① ‘냉난방기(벽걸이)’ 필요성 주장에 대한 검증

본 건에서 센터는 ‘냉난방기(벽걸이)’가 기능요구사항으로써 필요하였다는 주장을 하고 있다. 이 주장 관련 구입 목적의 타당성을 확인할 필요가 있는 바, 냉난방기(벽걸이)가 연구관련 기계장치로써 구매할 필요가 없었음에도 기능요구사항에 포함시켜 납품 받았다면 보조금의 목적외 사용 등에 해당 할 수 있고, 구매할 필요가 있었다면 관리·운영상의 주의의무 위반에 해당할 수 있어 이를 살펴볼 필요가 있었다.

센터는 2024년 유동층 과립기를 절차에 따라 구매하면서 예상가격 343백만원으로 조달청을 통해 공개 입찰했고, 최종 계약은 아래 <표 1>과 같이 세종○○○○과 328.9 백만원에 체결하였고 납품받았다.

<표 1. 유동층 과립기 구매건 진행 절차>

절차	일자	결재흐름 등	내용	비고(참여업체 등)
장비도입심의위원회*	'24.3.21.	현장참석 및 설명: 강□□, 김○○, 신○○	업체 제출 규격서 비교 세종○○○○ 구매규격서에 '12평형 냉난방기(벽걸이)	- 세종○○○○ - LnS PLANT
일상감사 진행	'24.4.3.	신용철 → 강□□	장비 구매 일상감사	
구매요구	'24.4.12.	김○○ → 강□□ → 이◆◆ → 정○○(원장)	운영지원팀에 구매 절차 진행 요구	세종○○○○ 견적서
조달청 구매 업무 협의 회신	'24.5.3.	김○○ → 강□□	세부규격 및 상세 내역서, 견적서(2부 이상) 제출	- 세종○○○○ - PTK(주)
구매 입찰	'24.5.10. ~ 5.31.	운영지원팀	'12평형 냉난방기(벽걸이) 규격서 표기	- 세종○○○○ - (주)한모루
제안서평가	'24.7.9.	김○○ → 강□□ → 이◆◆ → 정○○(원장)	외부 5인 대면평가 (업체 설명 포함)	
제안서평가(추가)	'24.7.10.	김○○ → 강□□ → 이◆◆ → 정○○(원장)	내부 2인 서면평가	
가격평가 및 우선협상대상자	'24.7.22.	운영지원팀 → 김○○ → 강□□	낙찰가: 328.9백만원	세종○○○○ 선정
계약 체결	'24.7.24.	운영지원팀 → 김○○ → 강□□		세종○○○○
선금지급	'24.7.29.	홍지혜 → 강□□ → 이◆◆ → 신○○(원장 대행)	선금: 263백만원	
유동층 과립기 입고 및 설치	'24.10.24. ~ 11.07.		유동층 과립기 설치	냉난방기 휴게실 설치 (10/29)
시운전	'24.11.12. ~ 11.13.	김○○	과립물 제조 여부 코팅 여부 확인	세종○○○○ 시운전
검사 및 검수 보고	'24.11.15.	검사 및 검수 김○○ → 강□□	인수자: 김○○ '12평형 냉난방기(벽걸이) 표기 없음	
대금지급	'24.11.20.	홍지혜 → 강□□ → 이◆◆ → 신○○(원장 대행)	잔금: 65.8백만원	

* '12평형 냉난방기(벽걸이)'는 장비도입심의위원회에 세종○○○○이 제출한 '구매규격서'에 최초로 표시되었고, 세종○○○○은 공식답변을 통해 업체의 기술적 판단은 없었고 한의약진흥원 김○○의 요구로 표시했다고 함.

위 절차의 입찰 당시 규격서의 기능요구사항에 '냉난방기(벽걸이)'가 포함되어 발주되었다. 하지만 현재 '냉난방기(벽걸이)'는 유동층 과립기와 관계없이 1층 GMP 제조소 내 유동층 과립실(유동층 과립기가 설치된 장소)이 아닌 2층 직원 휴게

실에 설치되어 있고, 건물 공조시스템 에어컨(천정형)과 별도 설치되어 가동 중이다.

센터의 GMP 제조소의 온·습도 관리는 기존에 공기조화장치를 운영하고 있고 이와 관련한 식약처 규정 등을 따르고 있다. 식약처의 「의약품 등의 제조업 및 수입자의 시설기준령 시행규칙」 제3조제1호 가.목1)에서는 제조하는 의약품의 종류·제형 또는 제조방법에 따라 오염을 방지하고 적절한 온도를 유지하며 필요한 경우에는 습도를 유지할 수 있는 공기조화장치를 설치하도록 규정하고 있고, 「의약품 제조 및 품질관리에 관한 규정」 [별표17] 완제의약품 제조2)에서는 작업소는 해당 제품, 작업, 외부환경 모두에 적절한 공기조화장치(온도 및 필요한 경우 습도와 여과를 포함)를 사용하여 효과적으로 환기를 실시하여야 한다 라고 규정하고 있다.

또한, 진흥원의 「제조관리 기준서」 (12. 공조기 관리기준)에도 온습도 관리 등을 위한 공기조화시스템을 운영하도록 하고 있다. 유동층 과립기가 운영되는 공간은 청정도 등급 D Grade로 구조 조건 등은 <표 2>와 같고, 3중 필터를 통한 공기조화시스템을 운영하도록 되어있다.

<표 2. 진흥원 GMP 청정도 관리 기준>

청정도 등급	구조조건	환기횟수	관리기준
Grade C	Pre Filter + Medium Filter + HEPA Filter	20회/시간 이상	25회/시간 이상
Grade D	Pre Filter + Medium Filter + HEPA Filter	10회/시간 이상	15회/시간 이상
일반구역	온도 조절 또는 환기		

※ Pre Filter: 공장에서 큰입자를 포집함. 먼지 등 / Medium Filter: 중간 단계에서 사용. 곰팡이, 미세먼지 등 / HEPA Filter: 현재 사용 가능한 공기 필터 중에 가장 효율적으로 미세입자를 포집. 기준에 따르면 0.3마이크론 크기의 입자를 99.97% 이상 제거.

1) 제3조(완제의약품 작업소의 시설 기준) 인체에 직접 적용하는 완제의약품(의료용 고압가스 및 방사성 의약품은 제외한다. 이하 같다) 작업소의 시설은 제2조에 따른 기준 외에 다음 각 호의 기준에 따라야 한다.

1. 작업소의 출입구와 창은 완전히 밀폐될 수 있어야 하며, 작업소에는 다음 각 목의 시설을 설치할 것
가. 제조하는 의약품의 종류·제형 또는 제조방법에 따라 오염을 방지하고 적절한 온도를 유지하며 필요한 경우에는 습도를 유지할 수 있는 공기조화장치

- 이하 생략 -

2) 3.3 작업소

자. 작업소는 해당 제품, 작업, 외부환경 모두에 적절한 공기조화장치(온도 및 필요한 경우 습도와 여과를 포함)를 사용하여 효과적으로 환기를 실시하여야 한다.

이러한 공기조화시스템 기준을 두고 있는 가운데도 센터는 유동층 과립기를 매입하며 발열 등을 이유로 별도의 ‘12평형 냉난방기(벽걸이)’가 필요하여 기능요구사항에 포함했다고 주장하고 있다. 이 주장의 타당성을 검증하기 위해 감사팀은 감사과정에 전문가 인터뷰 등을 진행하였다.

〈표 3. 외부 전문가 인터뷰[(주) ○○○○ 김○○ 품질담당이사]〉

- 일반 제약회사들도 간혹 발열이 많은 장비를 사용할 때는 클린룸 내에 에어컨을 설치하는 경우 있음.
- 실질적으로 해당 클린룸 안에 자동 기록되는 온습도계 데이터를 추적하며 테스트 해봐야 함. 풀로 작동 했을 때 제조관리기준의 온도 한도에서 벗어나게 되면 설치 가능.
- 이때에 반드시 HEPA 필터가 있는 에어컨을 설치해야 함. HEPA 필터가 달려 있지 않으면 식약처 실사 시에 문제제기 대상이 될 수 있음.
- HEPA 필터가 없으면 에어컨 안에 어떻게든 분진이 쌓이고 그러면 당연히 조금이라도 빠져나오게 되게 되는 구조임.
- 또한, 에어컨 설치 후에 환기 시스템, 풍량, 파티클 등이 다 기준에 만족하기 때문에 큰 문제없다는 증명을 위한 성적서를 갖추고 있어야 함.

외부전문가 등의 의견에 따르면 발열이 많은 장비의 경우 냉난방기(HEPA 필터 장착)를 설치하는 경우도 있다는 의견을 제시하고 있으므로 본 건의 경우에도 일응 GMP 제조소 내에 공기조화장치가 있지만 추가로 에어컨 설치가 필요없다고 단정하기는 어려울 것으로 사료된다. 다만, 기술적으로 냉난방기에 HEPA 필터 장착 가능 여부는 추가 검토되어야 할 것이다.

여기서, 냉방기능이 필요하다면 난방기능이 있는 에어컨을 기능요구조건으로 할 필요가 있었느냐는 의문이 제기될 수 있을 것으로 사료되는 바, 유동층 과립기 처럼 발열이 많은 장비의 경우 기능유지조건으로 ‘냉방기’ 도입이 필요하다고 주로 주장하고 있으며, 이때 난방기능이 포함된 ‘냉난방기’를 요구하는 것은 일면 필요성이 낮은 기능을 추가 요구한 것으로 보인다. 하지만, ‘난방’ 기능의 추가요구가 ‘냉난방기’ 도입 자체를 필요 없다고 단정하기는 어려울 것으로 검토된다.

② ‘냉난방기(벽걸이)’ 용량 및 이전 설치에 대한 내부 검토 부실

센터에서는 ‘12평형 냉난방기(벽걸이)’가 유동층 과립기 구매에 필요하다고 주장하고 있다. 하지만, 피감자들은 필요성 질문에 대해 일치된 의견을 제시하지 못했다.

〈표 4. 유동층 과립기 필요성에 대한 1차 문답시 답변〉

구 분	유동층 과립기에 냉난방기(벽걸이)가 필요한가? 에 대한 답변
김○○ (제조 책임)	- 냉난방기(벽걸이)가 장비를 운영하는 데 직접적인 필수적인 장비는 아님. - 다만, 유동층 과립기는 고온에서 작동을 하기 때문에 30도가 이탈할 위험이 있다고 판단을 해서 규격서에 추가
강□□ (센터장)	- 냉난방기(벽걸이)는 필요한 액세서리. - 진흥원처럼 공조 시설이 유동층 과립기가 돌아갈 때 생산하는 열을 소화시킬 수 있는 공조 시스템이 된다면 그런 것들은 뺄 수 있는 상황
이◆◆ (본부장 겸 품질관리 책임)	- 유동층 과립기에 냉난방기(벽걸이) 설치되지 않으면 온습도가 안 잡힘. 필수적인 장비 이고 나중에 보면 아마 온습도가 안 잡힐 거라고 판단.

그리고, 감사팀의 서면 질의에 대한 세종○○○의 공식 답변에 의하면 유동층 과립기 납품과 함께 ‘12평형 냉난방기(벽걸이)’ 설치의 필요성에 대해 기술적 판단을 한 적이 없고 센터 김○○의 요구로 세종○○○이 제안한 구매규격서에 표시하였다고 한다. 김○○도 문답에서 본인이 에어컨 설치를 제안한 것으로 봐도 무방하다고 답하였다.

이에 따라, 센터 김○○이 ‘12평형 냉난방기(벽걸이)’를 업체에 제안하기 전에 적절한 내부 검토를 거쳤는지 확인하였는 바, 유동층 과립기를 설치한 유동층 과립실은 ‘평수 약3.21평, 층높이 약 5m’이고 기존에 ‘공기조화시스템’이 운영 중인 조건이었다. 하지만, 이러한 조건에서 적정한 용량의 ‘냉난방기’ 검토를 위한 계획서나 내부 결재 등은 없었다.

또한, 유동층 과립실에 설치하지 않고 2층 휴게실에 ‘냉난방기(벽걸이)’를 설치하는 과정에 계획서나 내부 결재도 없었다. 감사 과정에서 단순히 담당 직원과 센터장의 구두 협의와 본부장 사후 보고가 있다는 주장만 있었고, 이를 입증할 수 있는 서면보고서 등 증빙자료는 제시 하지 못하였다.

〈표 5. ‘12평형 냉난방기(벽걸이)’ 도입 및 휴게실 설치 내부 검토〉

구분	‘12평형 냉난방기(벽걸이)’ 적정 용량 검토	‘냉난방기(벽걸이)’ 2층 휴게실로 설치 장소 변경	비고
계획서, 내부결재문서	없음	없음	

이처럼 센터는 ‘12평형 냉난방기(벽걸이)’의 적정 용량 검토와 ‘냉난방기(벽걸이)’를 구매 목적과 달리 2층 휴게실로 설치 장소를 변경 하는 과정 등에서 계획서나 내부 결재 등의 과정을 거치지 않는 등 의사 결정에서 적절한 검토 관리를 하였다고 볼 수 있는 신빙성 있는 자료를 제출하지 못하였다.

③ ‘냉난방기(벽걸이)’ 부담 이전 설치 등 관리운영상의 주의 의무 위반

센터는 ‘냉난방기(벽걸이)’를 유동층 과립기의 기능유지 목적으로 구매하였다고 주장하고 있다. 따라서, ‘냉난방기(벽걸이)’는 그 목적으로 사용해야 할 것이므로 다른 곳에 설치하는 것은 구매목적에 반하는 것으로 보인다. 이점에서 유동층 과립기의 기능유지를 위한 구매라는 주장에 따른 관리·운영상의 주의의무를 다하였다고 보기 어렵다.

2) 제안서평가(기술능력평가) 위원회 구성 등 부적법성

① 제안서평가(기술능력평가) 위원회 구성 등 부적정 운영

진흥원은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령(이하 국가계약법 시행령)」 제18조³⁾ 및 「계약사무처리규칙」에 따라 제안서평가를 실시하고 있다.진흥원의 「계약사무처리 규칙」 제29조⁴⁾에 의하면, 추정가격 1억원 이상

3) 제18조(2단계 경쟁등의 입찰) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 물품의 제조·구매 또는 용역계약(단순한 노무에 의한 용역으로서 기획재정부령으로 정하는 용역의 계약을 제외한다)에 있어서 미리 적절한 규격등의 작성이 곤란하거나 기타 계약의 특성상 필요하다고 인정되는 경우에는 먼저 규격 또는 기술입찰을 실시한 후 가격입찰을 실시할 수 있다.

② 제1항의 경우 규격 또는 기술입찰을 개찰한 결과 적격자로 확정된 자에 한하여 가격입찰에 참가할 수 있는 자격을 부여하여야 한다.

4) 제29조(평가위원회 구성) ① 구매요구부서의 장은 제32조의 제안서 평가를 효율적으로 수행하기 위하여 평가위원회를 구성하여 운영할 수 있다.

② 평가위원회의 위원수는 위원장 1인을 포함하여 각 호에 따라 구성하여야 한다. <개정 2023.07.11.>

1. 추정가격 1억원 미만 5인 이상

2. 추정가격 1억원 이상 7인 이상

③ 평가위원회의 구성은 내·외부위원으로 구성하여야 하며, 2분의 1이상을 외부위원으로 위촉해야 한다. 다만, 구매요구부서의 장은 평가위원으로 참여할 수 없으며, 평가위원회에서 필요한 사항을 설명할 수 있다.<개정 2023.07.11.>

④ 평가위원회 위원장은 호선으로 정한다.

- 이하 생략 -

인 경우 위원장 1인을 포함하여 7인 이상으로 위원회를 구성하여야 하고, 외부위원을 1/2이상으로 구성하여야 하며, 제31조제1항⁵⁾에 의하면 재적위원 3분의 2 이상의 출석으로 개최한다. 그리고 제32조제1항⁶⁾에 의하여 기술능력 평가 점수가 85%이상인 자를 협상합격자로 선정한다.

센터는 유동충 과립기의 구매를 위한 제안서평가(기술능력평가)를 <표 6>의 과정을 거쳐 시행하였고, 그 결과가 운영지원팀에 보고되었고 운영지원팀이 접수하여 후속 계약절차를 진행하였다.

<표 6. 제안서평가(기술능력평가) 진행 과정 >

문서명 및 행사	문서 구분	결재 라인			시행일자/ 승인일자	비 고
		기안자	검토자	결재자		
한약제제생산센터(GMP) 제조장비 (유동충과립기, 사면포장기) 구매 제안 평가 개최	기안	김○○	강□□ 이◆◆	원장	'24.6.28	
한약제제생산센터(GMP) 제조장비 (유동충과립기, 사면포장기) 구매 제안 평가 요청	외부 공문	김○○	-	강□□	'24.7.1	
제안서 평가 실시 외부위원 5명(대면평가)	-				'24.7.9	
[기술평가결과] 한약제제생산센터 제조장비(유동충과립기) 구매 송부	내부 공문	김○○	-	강□□	'24.7.10	운영지원팀 반송 7월10일 AM10:28
한약제제생산센터(GMP) 제조장비 (유동충과립기, 사면포장기) 구매 제안 평가 개최	기안	김○○	강□□ 이◆◆	원장	'24.7.10. '24.7.11.	기안: 7월10일 AM12:52 승인: 7월11일 AM09:10
한약제제생산센터(GMP) 제조장비 (유동충과립기, 사면포장기) 구매 제안 평가 요청	메일	김○○			'24.7.10	내부평가자 자료 송부 7월10일 AM11:51
제안서 평가 실시 내부위원 2명(서면평가)	-				'24.7.10	7월 10일 PM14:00
한약제제생산센터(GMP) 제조장비 (유동충과립기, 사면포장기) 구매 제안서 평가 결과 보고	기안	김○○	강□□ 이◆◆	원장	'24.7.12	7월 9일, 7월 10일 결과 합산
[기술평가결과] 한약제제생산센터 제조장비(유동충과립기) 구매 송부	내부 공문	김○○	-	강□□	'24.7.12	

- 5) 제31조(평가위원회의 운영) ① 평가위원회는 위원장을 포함한 재적위원 3분의 2이상의 출석으로 개최한다.
- ② 평가위원회에 부의할 안건으로 평가대상 업체가 작성한 제안서(공사의 경우 설계서를 포함한다. 이하 같다)는 평가 당일 위원에게 배부한다. 다만, 사업의 중요도 및 범위, 전문성 등 심의에 상당한 시일이 소요된다고 인정되는 경우에는 미리 배부할 수 있다.
- ③ 평가위원회는 제안서 평가과정에서 제안서 제출자로부터 제안서에 대한 설명과 발표를 들을 수 있고 필요한 경우 질의 응답할 수 있으나, 위원이 개별적으로 설명을 듣거나 질의 응답할 수 없다.
- 이하 생략 -
- 6) 제32조(제안서 평가) ① 구매요구부서의 장은 제안서 평가결과 [별표 1]에서 정한 기술능력평가 점수가 기술능력분야 배점한도의 85%이상인 자를 협상합격자로 선정한다.
- 이하 생략 -

본 건에서, 센터는 먼저 2024년 7월 9일 외부위원 5인으로 위원회를 구성하여 대면평가를 실시하였고, 7월 10일 오전에 운영지원팀에 결과 송부하였으나 위원회 구성의 문제로 7월 10일 10시 28분에 반송되었다. 이후 김○○은 당일 바로 내부위원 2명만을 대상으로 하는 위원회 개최를 위해 추가 기안을 작성하여 7월 10일 12시 52분에 상신(최종 승인은 7월 11일)하였으며, 김○○은 기안문 상신도 하기 전인 7월 10일 오전 11시 51분에 내부위원 2명에게 공식적인 공문없이 내부 이메일로 평가를 요청하며 평가 자료를 송부하였고, 내부위원 2명은 당일인 7월 10일 오후 14시에 서면평가를 실시하였다. 결과적으로 위원회 개최 관련 최종 승인(7월 11일)을 받기 하루 전날(7월 10일)에 서면평가를 실시 완료하였다.

최종 보고된 위원별 평가 점수 결과는 <표 7>과 같다.

<표 7. 위원별 평가 점수 결과 >

업체명	외부위원 (7/9, 대면)					내부위원(7/10, 서면)		평균	비고
	A	B	C	D	E	F	G		
세종○○○	85.8	94.8	96.8	90.8	93.8	93.8	93.8	93.4	적합
한모루	63.8	75.8	81.8	74.8	80.8	76.8	77.8	77.2	부적합

※ 평가위원 평균 점수: 최고점과 최저점을 제외한 나머지 점수의 평균

평가위원 평균 점수 85점 이상시 적합, 85점 미만시 부적합 결정. 부적합은 우선 협상 제외

② 제안서평가(기술능력평가) 위원회의 부적법성

센터는 본건과 관련해서 ‘위원회 정원이 7명 이상이지만, 7월 9일 1차 회의가 외부 5명만 위촉하고 5명이 참석한 것이 회의 개의 요건 3분의 2 이상 출석을 충족한다’고 주장한다.

그러나, 위원회 구성과 의사정족수는 별개의 개념이라 할 것이므로 위원회가 적법하게 구성된 후 의사정족수를 충족하여야 하는 것이다. 만약 센터의 주장대로라면 센터에 우호적인 위원 5인만으로 위원회를 구성한 후 위원회를 개최하더라도 적법하다는 결론이 되는 바, 이는 제29조제2항을 위반하는 것으로서 허용될 수 없다 할 것이다.

특히 적법하게 구성된 위원회가 1차 위원회를 속행하여 2차 위원회를 개최

하고 이를 하나의 행위로 간주하는 것이라면 당연히 적법하겠지만, 위원을 나누어 두 번의 위원회를 개최하는 것은 두 번의 위원회 모두가 부적법하게 되는 것이다. 왜냐하면 두 번의 위원회 모두가 위원회 구성 자체를 하지 않았기 때문이다. 이러한 부적법한 위원회를 통해 제안서평가(기술능력평가) 실시하여 2개 입찰 업체 중 1개 업체는 협상합격자로 1개 업체는 부적합으로 하는 의사결정을 하였다.

본 건과 관련한 판례를 살펴 보면은 「형법」 제314조제1항⁷⁾은 허위의 사실을 유포하거나 기타 위계의 방법 또는 위력으로써 사람의 업무를 방해한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있는데, 여기서의 ‘위계’란 행위자가 행위의 목적을 달성하기 위하여 상대방에게 오인·착각 또는 부지를 일으키게 하여 이를 이용하는 것을 말한다(대법원 2007. 12. 27. 선고 2005도6404 판결 등 참조).

본 건의 경우 센터는 규정에서 정한 절차에 따른 공정한 평가를 하지 않아 기관으로 하여금 오인·착각 또는 부지로 인하여 적절한 결정을 방해하여 위계에 의한 업무방해가 될 수가 있는 행위를 한 것으로 사료된다.

그리고, 운영지원팀은 2024년 7월 9일 회의가 위원회 구성의 문제로 본인들이 반송처리 하였다. 센터에서 적법한 하자 치유 없이 7월 9일과 7월 10일에 개최한 두 번의 위원회 모두 위원회 자체가 구성되지 않은 상태에서 개최하였음에도, 2회 참가자를 단순 합치면 7명이 평가하였고 외부 위원이 과반수 참석하였으며 결과보고를 원장이 승인하였다는 이유로 접수하여 낙찰 등 후속 절차를 진행한 것은 구매 부서로서 의무를 다하였다고 보기 어렵다.

7) 제313조(신용훼손) 허위의 사실을 유포하거나 기타 위계로써 사람의 신용을 훼손한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제314조(업무방해) ①제313조의 방법 또는 위력으로써 사람의 업무를 방해한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

②컴퓨터등 정보처리장치 또는 전자기록등 특수매체기록을 손괴하거나 정보처리장치에 허위의 정보 또는 부정한 명령을 입력하거나 기타 방법으로 정보처리에 장애를 발생하게 하여 사람의 업무를 방해한 자도 제1항의 형과 같다. <신설 1995. 12. 29.>

3) 검사 및 검수 부적정

① 검사 및 검수 근거 규정

진흥원의 「계약사무처리 규칙」 제44조⁸⁾에서는 과업이 완료되었을 경우에는 「국가계약법」 제14조에 따라 필요한 검사·검수를 하도록 규정하고 있고, 위 규칙에 의하면, ‘검사’란 납품되는 물품 등과 규격조건과의 일치여부와 규격상 합격기준과의 적합여부를 판정하는 행위를 말하고, “검수”란 구입 또는 기타의 사유로 납품되는 모든 물품 등에 대하여 검수결과에 따른 수령행위를 말한다. (「계약사무처리 규칙」 제3조제9호, 제10호⁹⁾)

위 규칙 제45조¹⁰⁾에 의하면 검사 및 검수 담당자는 <표 8>과 같고, 이때 만약 지정된 검수자가 검수를 할 수 없는 분사무소의 경우 타부서 소속 직원을 지명하여 검수에 입회하도록 하여야 한다.

<표 8. 검수 및 검사 담당자>

검수자	검사자	비고
계약부서의 구매담당자	구매요구부서의 과제책임자 또는 구매요구부서원	

본 건과 관련한 검사 및 검수 관련 부서별 기안 및 결재자 현황은 <표 9>와 같다.

<표 9. 검수완료 및 대금지급요청서 기안자 및 결재자>

구 분	검수 일자	신청부서		관리부서(검수부서)		비 고
		검사자	결재자	검수담당자	결재자	
검사 및 검수	'24.11.13.	김○○	강□□	이△△	김★★	

8) 제44조(원칙) 과업이 완료되었을 경우에는 「국가계약법」 제14조에 따라 필요한 검사·검수를 하여야 한다. <개정 2022.05.18.>

9) 제3조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

9. “검사”란 납품되는 물품 등과 규격조건과의 일치여부와 규격상 합격기준과의 적합여부를 판정하는 행위를 말한다.

10. “검수”란 구입 또는 기타의 사유로 납품되는 모든 물품 등에 대하여 검수결과에 따른 수령행위를 말한다.

10) 제45조(검사 및 검수자의 지정) ① 검사 및 검수 담당자는 [별표 2]와 같다.

② 제1항에도 불구하고 지정된 검수자가 검수를 수행할 수 없는 분사무소의 경우 타부서 소속 직원으로 하여금 검수에 입회할 것을 요청하여야 한다.

한편 본 건과 관련해서 운영지원팀은 운영지원팀-11907(2024.09.02.)「물품 구매 검수 개선 계획(안)」에 따라 분원 및 센터의 검수는 물품 사진 및 거래명세서만으로 진행하도록 원장 승인받았다고 주장하고 있다. 또한, 과거부터 장비에 대해서는 관행적으로 운영지원팀의 검수는 없고 구매요구부서가 자체 검수한 결과를 서류상으로만 통보 받고 있다고 한다.

또한, 유동층 과립기 검사 및 검수 결과 보고서에 의하면 유동층 과립기만 검수 등에 표시되고 기능요구사항에 포함된 ‘냉난방기(벽걸이)’ 등은 생략되었다. 이러한 검수로 자산의 일부 항목이 누락되어 관리 운영되고 있다. 또한, 과거부터 제조장비 등의 구매에 포함되었던 기능요구사항 등 일명 ‘액세서리’는 자산 등록 대장에 표기되지 않고 있어 이에 대한 개선도 필요하다.

② 부실 검사와 검수 시행, 검수 시 입회자 미지정 등 부적절성

규칙에 따라 진흥원의 검사 및 검수 담당자는 물품 등과 규격조건과의 일치 여부와 규격상 합격기준과의 적합여부를 판정한 후 수령하여야 한다. 규정에 따라 검사 및 검수를 수행하지 않은 것은 징계양정기준 상 성실의무위반에 해당한다.

본 건의 경우에는 규격서상 ‘냉난방기(벽걸이)’가 구체적인 구매 물품으로 기재되어 있지 않다 하더라도 구매 물품인 “유동층 과립기 1 set”의 기능요구사항인 바, 그렇다면 ‘냉난방기(벽걸이)’가 유동층 과립기의 기능을 충족시킬 수 있는지 여부 즉 계약의 내용에 부합하는지 여부를 확인하여야 할 것이다. 그럼에도 불구하고 유동층 과립실이 아닌 2층 휴게실에 ‘냉난방기(벽걸이)’를 설치하고 용량은 12평형이 아니라 9평형으로 수령한 것은 기능요구사항을 확인하지 아니하였다 할 것인 바, 이는 성실의무위반에 해당한다 할 것이다.

그리고, 「계약사무처리 규칙」에 따라 검사와 검수 분리 원칙은 지켜져야 한다. 운영지원팀이 규칙에 따른 검수를 수행할 수 없을 때는 검사와 검수 분리 원칙에 따라 타 부서 소속 직원의 입회를 요청하는 조치를 취하여야 하나 본 사안에서는 이런 조치를 취하지 않은 바, 담당부서로서 의무를 다하였다고 보기 어렵다.

4) 기타 장비도입심의위원회 운영 등 규정 미흡

진흥원은 3천만원 이상의 장비도입 시에 운영지원팀이 운영하는 장비도입심의 위원회를 통해 심의 하고, 입찰 이후에는 구매요구부서에서 제안서평가(기술평가) 등을 실시한다. 유동층 과립기는 예상가격 343백만원으로 두 절차 모두 해당하여 진행하였다. 그런데, 본 건에서는 <표 10>과 같이 두 절차에서 모두 업체명이 위원들에게 노출된 상태에서 진행되었다.

<표 10. 장비도입심의위원회와 제안서 평가>

절차	일자	내용	참여업체명 공개
장비도입심의위원회	'24.3.21.	업체가 제출 규격서 등 비교하여 최종 구매 요구 규격서 등 선택	- 세종○○○ - L◇◇ P◇◇◇◇
제안서 평가(기술능력평가)	'24.7. 9.(1차) '24.7.10.(2차)	업체 제출한 평가 제안서에 따라 평가: 장비사양서도 포함	- 세종○○○ - (주)한△△

두 위원회에 참석한 외부위원은 <표 11>과 같이 대부분 중복하여 참석하여, 결국 세종○○○의 규격서를 선택했던 위원들이 다시 세종○○○이 제출한 제안서를 평가하고 선정하는 구조로 운영되고 있다.

<표 11. 외부 위원 중복 참여>

외부 위원			장비도입심의위원회	제안서평가 (기술평가)위원회
소속	이름	직책		
대구경부첨단의료산업진흥재단	신○○	센터장	○	○
대구카톨릭대학교 약학대학	민○○	교수	○	○
한국한의학연구원	정○○	책임연구원	○	○
대구한의대학교 바이오산업융합학부	박○○	교수	○	○
경북바이오산업연구원	김♀♀	센터장		○

규정의 미흡으로 인해 위원의 중복 참여 등에 대한 관리가 되지 않는 상황으로 향후 위원회 운영의 공정성·객관성 확보를 위하여 적절한 개선이 필요하다.

【징계 요구 양정】

① 김○○

김○○은 한약제제센터에서 제조책임자의 직무를 맡고 있다.

김○○은 2024년 2월 14일에 세종○○○이 진흥원에 제출한 장비도입심의 위원회 구매규격서에 ‘12평형 냉난방기(벽걸이)’를 설치’ 문구를 포함하도록 본인이 직접 요구하였다(2025년 2월 12일 문답서 8번). 하지만 적정 용량 검토를 위한 어떠한 계획이나 내부결재 문서 등 신빙성 있는 자료를 제출하지 못하였다.

김○○은 2024년 10월 29일 유동충 과립기가 납품되는 기간에 ‘냉난방기(벽걸이)’를 1층 GMP 제조소가 아니라 2층 휴게실에 설치되도록 세종○○○에 주도적으로 요구하였다. 그러나, 이는 ‘냉난방기(벽걸이)’의 구매 목적이 유동충 과립기의 기능 유지라는 주장에 반하므로 이전 설치는 허용 될 수 없다. 따라서, 관리·운영상의 주의의무를 다하였다고 보기 어렵다. 아울러, 당초 계획과 달리 이전 설치에 대해 적절하게 검토하였다고 볼 수 있는 계획이나 내부 결재 등 신빙성 있는 자료를 제출하지도 못하였다.

김○○은 「계약사무처리 규칙」 제5장에 따라 제안서 평가위원회를 진행하였다. 하지만, 규정 상 구매예정가가 1 억원 이상인 경우 ‘7인’의 위원으로 위원회를 구성하도록 되어 있음에도, ‘5명’으로 2024년 7월 9일 위원회를 개최하였고, 2024년 7월 10일에 ‘2명’으로 위원회를 개최하였다. 이는 위원회 구성 요건을 충족하였다고 보기 곤란하다. 이러한 제안서평가(기술평가)를 통해 2개 입찰 업체 중 1개 업체는 협상합격자로, 1개 업체를 부적합으로 결정하는 중요한 의사결정을 적법한 절차에 따라 진행하지 않았다.

김○○은 「계약사무처리 규칙」 제7장에 따라 검사 및 검수를 진행하였는 바, 규격서상 ‘냉난방기(벽걸이)’가 기능요구사항이었음에도 불구하고 유동충 과립실이 아닌 2층 휴게실에 ‘냉난방기(벽걸이)’를 설치하고, 용량은 당초 계획된 12평형이 아니라 9평형으로 수령한 것은 기능요구사항에 부합하지 않은 것으로, 이는 적절한 검사 및 검수가 완료되었다고 보기 어려우므로 성실의무 위반에 해당한다.

이러한 행위는 「복무규정」 제3조(직원의 의무), 「계약사무처리 규칙」 제5조(제안서 평가 위원회), 제7조(검사 및 검수) 등을 위반한 것으로 판단된다.

이에 「인사규정」 제31조 제1호의 징계사유에 해당되고 「인사규정」 제38조 <별표3 징계양정기준> (비위유형 1. 성실의 의무 / 마. 기타)에 해당하며 비위정도가 심하고 중과실이므로 징계(중징계)를 요구한다.

② 강□□

강□□은 한약제제센터장의 직책을 맡고 있다.

강□□은 2024년 10월 29일 유동충 과립기가 납품되는 기간에 ‘냉난방기(벽걸이)’를 1층 GMP 제조소가 아니라 2층 휴게실에 설치한다는 것을 김○○으로부터 구두로 보고 받고 승인하였다. 이는 당초 ‘냉난방기(벽걸이)’의 구매 목적이 유동충 과립기의 기능 유지라는 주장에 반하므로 당초 계획과 달리 이전 설치는 허용 될 수 없으며, 이는 관리·운영상의 주의의무를 다하였다고 보기 어렵다. 아울러, 이전 설치에 대해 적절하게 검토하였다고 볼 수 있는 계획이나 내부 결재 등 신빙성 있는 자료를 제출하지도 못하였다.

강□□은 「계약사무처리 규칙」 제5장에 따라 제안서 평가위원회를 진행하였다. 하지만, 규정 상 구매예정가가 1 억원 이상인 경우 ‘7인’의 위원으로 위원회를 구성하도록 되어 있음에도, ‘5명’으로 2024년 7월 9일 위원회를 개최하였고, 2024년 7월 10일에 ‘2명’으로 위원회를 개최하였다. 이는 위원회 구성 요건을 충족하였다고 보기 곤란하다. 이러한 제안서평가(기술평가)를 통해 2개 입찰 업체 중 1개 업체는 협상합격자로, 1개 업체를 부적합으로 하는 의사결정을 적법한 절차에 따라 진행하지 않았다.

강□□은 「계약사무처리 규칙」 제7장에 따라 검사에 대한 책임을 맡고 진행하였다. 본 건의 경우에는 규격서상 ‘냉난방기(벽걸이)’가 기능요구사항이었음에도 불구하고 유동충 과립실이 아닌 2층 휴게실에 ‘냉난방기(벽걸이)’를 설치하고, 용량은 당초 계획된 12평형이 아니라 9평형으로 수령한 것은 기능요구사항에 부합하지 않은 것으로, 이는 적절한 검사 및 검수가 완료되었다고 보기

어려우므로, 이와 관련한 검사 및 검수 승인하는 행위는 성실의무위반에 해당한다.

이러한 행위는 「복무규정」 제3조(직원의 의무), 「계약사무처리 규칙」 제5조(제안서 평가 위원회), 제7조(검사 및 검수) 등을 위반한 것으로 판단된다.

이에 「인사규정」 제31조 제1호의 징계사유에 해당되고 「인사규정」 제38조 <별표3 징계양정기준> (비위유형 1. 성실의 의무 / 마. 기타)에 해당하며 비위 정도가 심하고 중과실이므로 **징계(중징계)**를 요구한다.

③ 이◆◆◆

이◆◆◆은 현재 산업진흥본부장의 직책을 맡고 있으며 센터의 품질관리책임자를 겸직하고 있다. 또한, 2019년부터 2023년까지 한약제제생산센터장을 역임하였다.

이◆◆◆은 10월 29일에 유동층 과립기 납품되는 기간에 ‘냉난방기(벽걸이)’를 1층 GMP 제조소가 아니라 2층 휴게실에 설치한 것을 사후 보고 받았으나 감사 개시 시점까지 재설치 지시 등 후속조치를 취하지 않았다. 이는 당초 ‘냉난방기(벽걸이)’의 구매 목적이 유동층 과립기의 기능 유지라는 주장에 반하므로 이전 설치는 허용 될 수 없으며, 관리·운영상의 주의의무를 다하였다고 보기 어렵다.

이◆◆◆은 「계약사무처리 규칙」 제5장에 따라 제안서 평가위원회 진행에 대해 검토 결재하였다. 하지만, 규정 상 구매예정가가 1 억원 이상인 경우 ‘7인’의 위원으로 위원회를 구성하도록 되어 있음에도, ‘5명’으로 2024년 7월 9일 위원회를 개최하였고, 2024년 7월 10일에 ‘2명’으로 위원회를 개최하였다. 이는 위원회 구성 요건을 충족하였다고 보기 곤란하나 본부장으로서 검토 승인하였고, 본인이 원장에게 계획을 보고하여 원장이 결재하도록 하였다고 진술하였다(2025년 2월 21일 시행 문답서 11번). 이러한 제안서평가(기술평가)를 통해 2개 입찰 업체 중 1개 업체는 협상합격자로, 1개 업체를 부적합으로 하는 의사결정을 적법한 절차에 따라 진행하지 않았다.

이러한 행위는 「복무규정」 제3조(직원의 의무), 「계약사무처리 규칙」 제5조(제안서 평가 위원회) 등을 위반한 것으로 판단된다.

이에 「인사규정」 제31조 제1호의 징계사유에 해당되고 「인사규정」 제38조 <별표3 징계양정기준> (비위유형 1. 성실의 의무 / 마. 기타)에 해당하며 비위 정도가 약하고 경과실이므로 징계(경징계)를 요구한다.

④ 이△△

이△△은 운영지원팀에서 구매담당업무를 담당하고 있다.

이△△은 「계약사무처리 규칙」 제5장에 따라 진행된 제안서 평가위원회 결과를 보고 받고 낙찰 등 후속조치를 시행하였는 바, 2024년 7월 9일 센터가 시행한 제안서평가 회의가 위원회 구성의 문제로 인해 운영지원팀이 스스로 반송처리 하였다. 그럼에도 불구하고 적법한 하자 치유 없이 센터가 개최한 7월 9일과 7월 10일 두 번의 위원회 모두 위원회 구성 여건을 충족하지 못한 상태에서 개최 되었음에도 2회 참가자를 단순 합치면 7명이 평가하였고 외부 위원이 과반수 참석하였으며, 결과보고에 원장이 승인하였다는 이유로 접수하여 낙찰 등 후속 절차를 진행한 것은 담당자로서 의무를 다하였다고 보기 어렵다.

운영지원팀은 「계약사무처리 규칙」에 따라 검사와 검수 분리 원칙을 지켜야 한다. 이△△은 규칙에 따른 검수를 수행할 수 없을 때는 검사와 검수 분리 원칙에 따라 타 부서 소속 직원의 입회를 요청하는 조치를 했어야 함에도 불구하고, 이를 취하지 않아 담당자로서 의무를 다하였다고 보기 어렵다.

이러한 행위는 「계약사무처리 규칙」 제5조(제안서 평가 위원회), 제7조 (검사 및 검수) 등을 위반한 것으로 판단된다.

이에 「인사규정」 제31조 제1호의 징계사유에 해당되고 「인사규정」 제38조 <별표3 징계양정기준> (비위유형 1. 성실의 의무 / 마. 기타)에 해당하며 비위 정도가 약하고 경과실이므로 징계(경징계)를 요구한다.

⑤ 김★★

김★★은 운영지원팀장의 직무를 맡고 있다.

김★★은 「계약사무처리 규칙」 제5장에 따라 진행된 제안서 평가위원회 결과를 보고 받고 낙찰 등 후속조치를 시행하였는 바, 2024년 7월 9일 센터가 시행한 제안서 평가 회의가 위원회 구성의 문제로 인해 운영지원팀 스스로 반송처리 하였다. 그럼에도 불구하고 적법한 하자 치유 없이 센터가 개최한 7월 9일과 7월 10일 두 번의 위원회 모두 위원회 구성 요건을 충족하지 못한 상태에서 개최 되었음에도 2회 참가자를 단순 합치면 7명이 평가하였고 외부 위원이 과반수 참석하였으며, 결과보고에 원장이 승인하였다는 이유로 접수하여 낙찰 등 후속 절차를 진행한 것은 구매부서장으로서 의무를 다하였다고 보기 어렵다.

운영지원팀은 「계약사무처리 규칙」에 따라 검사와 검수 분리 원칙을 지켜야 한다. 김★★은 규칙에 따른 검수를 수행할 수 없을 때는 검사와 검수 분리 원칙에 따라 타 부서 소속 직원의 입회를 요청하는 조치를 했어야 함에도 불구하고, 이를 취하지 않았으므로 구매부서장으로서 의무를 다하였다고 보기 어렵다.

이러한 행위는 「계약사무처리 규칙」 제5조(제안서 평가 위원회), 제7조 (검사 및 검수) 등을 위반한 것으로 판단된다.

이에 「인사규정」 제31조 제1호의 징계사유에 해당되고 「인사규정」 제38조 <별표3 징계양정기준> (비위유형 1. 성실의 의무 / 마. 기타)에 해당하며 비위정도가 약하고 경과실이므로 징계(경징계)를 요구한다.

【조치할 사항】

○ 원장(한약제제센터장)은

- (개선) 센터는 유동층 과립실에 ‘냉난방기’ 설치가 필요하다고 주장하지만 내부 직원 간의 일치된 견해가 없었고, HEPA 필터 장착 여부 등에 대한 검토 등도 미진했습니다. 따라서, GMP 전문가 간담회 등을 통해 정확한 진단을 한 후에 HEPA 필터 장착 여부와 ‘냉난방기’ 설치 여부 등을 확정하여 판단하시고, 그 결과에 따라 후속조치를 하시기 바랍니다.

○ 원장(운영지원팀장)은

- (회수) 한약제제생산센터가 GMP 간담회 등을 통해 확인한 HEPA 필터 장착 여부와 ‘냉난방기’ 설치 여부 등의 결정에 따른 구매를 진행하여 주시고, 주의의무를 위반한 김○○, 강□□, 이◆◆ 등에게 구상권을 행사하고 그 결과를 보고해주시기 바랍니다.

- (개선) 진흥원 계약사무처리규칙에 나타나 있는 검사 및 검수 분리원칙에 따라 적절한 검수가 이루어져야 합니다. 분사무소에 대해 장비를 포함한 실물 검수 방안을 재정립하시기 바랍니다. 특히, 근거리 또는 단일 부서로 운영되는 분사무소는 직접 검수하는 방안 등 합리적 대책을 적극 검토하시기 바랍니다.

- (개선) 또한, 제조장비의 구매에 포함되었던 일명 ‘액세서리’ 등은 자산 등록 대장에 표기되지 않고 있어 자산 관리의 누락도 발생할 수 있는 바, ‘액세서리’ 등에 대한 전수 조사를 하시고 필요한 경우 자산 등록 절차를 진행하시기 바랍니다.

- (개선) 장비도입심의위원회와 제안서 평가(기술능력평가) 위원회 개최 시에 두 위원회에 모두 업체명이 노출된 상태에서 위원이 중복참여하도록 허용하고 있어 공정성에 대한 우려가 있는 바, 장비도입심의위원회 운영 규칙 등을 수립하여 공정하고 체계적인 관리 체계를 마련하시기 바랍니다.

○ 원장(인재개발팀장)은

- (징계) 제조 장비 구매, 설치 등을 부적정하게 실행하여 법률 및 규정을 위반한 관련자들을 「인사규정」 제7장 징계에 따라 징계 처분하시기 바랍니다.